1. OBJETIVO:

Normar el manejo de las líneas de crédito para clientes vinculados.

2. DEFINICIÓN CLIENTES VINCULADOS:

Para efectos de la definición de clientes vinculados se consideran dos grupos:
a) Clientes Corporativos (Personas Jurídicas)
b) Clientes de Reventa y/o similares.

Para el caso de clientes Corporativos aplica exclusivamente para efectos de atención comercial por parte de Inverneg S.A. La obligación contractual se mantiene en forma individual por empresa y cada integrante del grupo vinculado debe presentar todos los documentos establecidos para Personas Jurídicas.

Para los clientes de Reventa y/o similares, el deudor principal (quien está solicitando la línea de crédito para el relacionado) se constituye en el codeudor (garante) de la línea de crédito otorgada al vinculado. En estos casos a más de la copia de cedula (Cliente vinculado y conyugue de ser casado) y copia del RUC, debe adicionalmente completar y firmar la Solicitud de Crédito para clientes vinculados y el pagare correspondiente.

2.2. Aclaraciones y definiciones para los diferentes grupos de clientes vinculados:

Se definen a los Clientes vinculados de acuerdo a los siguientes criterios:

a. Empresa solicitante pertenece a Grupo Empresarial: Todo aquel grupo empresarial que tiene definido administrativamente en una o más unidades el proceso de compras, pedidos y pagos. (CLIENTES CORPORATIVOS).

b. Solicitante pertenece a Grupo Familiar: Se refiere a los casos donde un cliente registrado decide patrocinar la creación de unidades de negocios con RUC independiente a favor de terceros, sean estos familiares o no.

c. Relación de Sociedad Personal: Cuando uno o más socios de un negocio que no operan bajo una compañía legalmente establecida sino que operan como una sociedad de hecho, y uno o más de ellos deciden independizarse creando un RUC distinto al existente. Se mantendría la vinculación siempre y cuando uno de los socios es el responsable de la cuenta del otro.

d. Creación de nuevo Ruc por temas tributarios: Se refiere a los casos donde el deudor principal, por su conveniencia, decide realizar la apertura de nuevo RUC. Y se constituye en garante solidario del nuevo cliente.
Usualmente en estos casos la entrega de la mercadería y los pagos son en el mismo local principal. El nuevo RUC puede corresponder a personas relacionadas familiarmente o de confianza del deudor principal.

e. Otros: Todos aquellos esquemas donde por decisión del deudor principal solicite la apertura de nuevos códigos amparados en nuevo RUC y él se convierte en garante solidario del nuevo cliente.

3. DOCUMENTOS:

3.1. Solicitud y Convenio de Crédito Clientes Vinculados: Las personas naturales o jurídicas interesadas en vincular un nuevo RUC a su línea de crédito vigente en INVERNEG S.A. para realizar sus compras, deberán llenar el formulario "Solicitud de Crédito Clientes Vinculados" y el "Convenio de Crédito". **Anexo 1 y Anexo 2.**

3.2. Pagaré: Adicionalmente completar y firmar la Solicitud de Crédito se deberá hacer firmar el pagare correspondiente **Anexo 3**, en el caso de clientes de reventa y/o similares, donde el cliente principal firmará como codeudor (garante) de la línea de crédito solicitada para el relacionado.

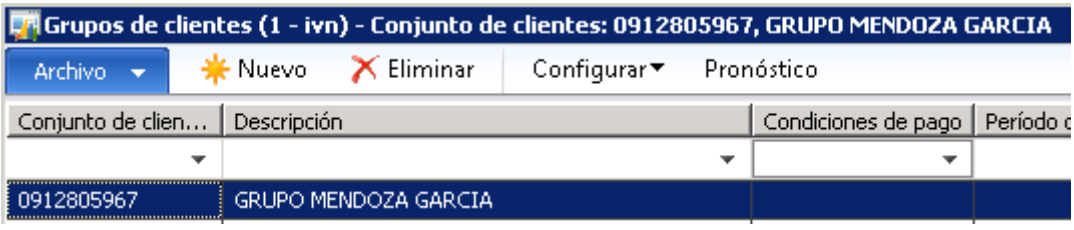
4. VINCULACÓN EN SISTEMA AX:

Jefatura de crédito una vez completada y revisada la documentación, procede a la creación de la ficha del cliente relacionado a vincularse en AX. Para realizar la vinculación en el sistema AX, crea el grupo del cliente teniendo en cuenta la siguiente estructura:

- **Conjunto de clientes:** el código del conjunto de clientes serán los primeros 10 dígitos del RUC de la cuenta principal registrada en IVN.
- **Descripción (Nombre del Grupo o conjunto de clientes):** el nombre del conjunto de clientes se definirá de acuerdo al tipo de clientes a vincular de la siguiente forma:
  - **Personas Naturales:** Se detallará la palabra "Grupo" seguido del apellido del cliente Principal más el apellido del cliente vinculado.

Cód. Cliente	Cliente
0912805967001	MENDOZA MENDOZA NORA ZULAY
0912539046001	GARCIA OCAÑA JORGE ARMANDO

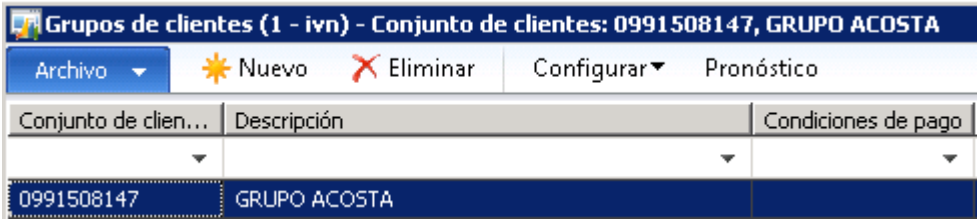
Cód. Grupo de Clientes	Nombre Grupo de Clientes (Descripción)
0912805967	GRUPO MENDOZA GARCIA
0912805967	GRUPO MENDOZA GARCIA



  - **Personas Jurídicas:** Se detallará la palabra "Grupo" seguido de la razón social del cliente principal o el nombre del Grupo de compañías que permita una adecuada identificación:

Cód. Cliente	Cliente
0991508147001	AFAJ S.A.
0992275502001	AUTOMERCADO S.A.
0992275472001	ANEMASA S.A.

Cód. Grupo de Clientes	Nombre Grupo de Clientes (Descripción)
0991508147	GRUPO ACOSTA
0991508147	GRUPO ACOSTA
0991508147	GRUPO ACOSTA



5. NOTAS ACLARATORIAS:

5.1. Toda vinculación y/o desvinculación de clientes realizada en AX deberá ser notificada de forma inmediata por parte del área de Crédito a la Jefatura de Servicios Comerciales.

6. VIGENCIA: Este procedimiento se aplica a partir del 29 de septiembre del 2023.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
M.L.F.	V.N.	J.G.

Anexo 1. Solicitud de Crédito Clientes Vinculados.

Inverneg FILTROS & LUBRICANTES

SOLICITUD DE CRÉDITO CLIENTES VINCULADOS

1) DATOS DE LA EMPRESA O NEGOCIO A VINCULAR

Nombre o razon social: _____

Actividad Comercial: _____ Antigüedad del Negocio: _____

RUC: _____ Provincia: _____ Ciudad: _____

Dirección Comercial: _____

Información para facturación electrónica:

E-mail: _____ Telf.: _____

Nombre: _____ Cargo: _____

Negocio propio: Si ☐ No ☐ Alquilado: Si ☐ No Valor Alquiler: _____

Persona Natural: Si ☐ No ☐ Persona Juridica: Si ☐ No ☐

Segmento de Mercado:

Almacén - Distribuidora	☐	Concesionaria	☐	Empresa de Servicio	☐
Taller - Mecánica	☐	Gasolinera	☐	Estatal	☐
Lavadora-Lubricadora	☐	Agrícola	☐	Recorredor	☐
Transportista – Coop.	☐	Industrial	☐	Otros	☐

2) DATOS GENERALES DEL REPRESENTANTE O PROPIETARIO DEL NEGOCIO A VINCULAR

Nombres y apellidos Completos: _____

C.I.: _____ Nacionalidad: _____ Edad: _____ Estado Civil: _____

Dirección Domicilio: _____

_____ Teléfono Domicilio: _____ Celular: _____

Nombres y apellidos del cónyuge: _____ **C.I:** _____

Actividad a la que se dedica: _____ Celular: _____

Casa propia: Si ☐ No ☐ Otros Activos: _____ Avaluo: _____ Año: _____

Casa alquilada: Si ☐ No ☐ Valor del alquiler: _____

2.1 PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR Y/O RECIBIR PEDIDOS

Nombre:	Cargo:	C.I.:	E-mail:

Compromiso: Me comprometo en caso de cambios en la nómina del personal antes indicada a informar de inmediato por cualquier medio tecnologico a **INVERNEG S.A.** sobre estos cambios. En caso de no hacerlo acepto y asumo la responsabilidad por la firma de la persona designada por mi, para la solicitud de pedidos y/o recepción de mercaderia.

2.2 REFERENCIAS DE UBICACIÓN DEL LOCAL (NEGOCIO)

Calle Secundaria: _____ Sector: _____

Otros (*): _____

(*) Indicar negocios o entidad representada que este dentro del Sector.

3) DATOS DE LA CUENTA PRINCIPAL (DEL GRUPO)

Nombre o razón social: _____

Actividad Comercial: _____ Antigüedad del Negocio: _____

RUC: _____ Provincia: _____ Ciudad: _____

Dirección Comercial: _____

Nombres y apellidos Completos _____

C.I.: _____ Nacionalidad: _____ Edad: _____ Estado Civil: _____

Dirección Domicilio: _____

_____ Teléfono Domicilio: _____ Celular: _____

Nombres y apellidos del cónyuge: _____ **C.I:** _____

4) CONTACTO PARA COBROS

Nombre:	Cargo:	Teléfono Directo o Ext.:	E-mail

AUTORIZACION PARA VERIFICACION DE DATOS

Autorizo (amos) expresa y voluntariamente a La Compañia **INVERNEG S.A.** o por medio de terceros para que se comunique con las personas cuyos datos he (mos) proporcionado y solicite informes correspondientes.
INVERNEG S.A. o por medio de terceros tambien queda autorizada a realizar la investigacion de mi (nuestra) solvencia y la de mi (s) (nuestros) garante (s), a traves de cualquiera de los medios y procedimientos legalmente establecidos para que pueda obtener de cualquier fuente de informacion, incluido los buros de informacion crediticia o cualquier otra institucion legalmente constituida para esos fines, referencia o informacion personal sobre el comportamiento de credito , mio( ) de mi representada ( ). Asi mismo autorizo a: transferir o entregar informacion referente a tal comportamiento de credito, a autoridades competentes, organismos de control, o buros de información crediticia y otras instituciones o personas juridicas legalmente facultadas, asi como para que pueda dar a conocer tal comportamiento crediticio, para fines de evaluacion de credito. Igualmente autorizo para que pueda revisarse mis datos de caracter personal en la pagina web de la funcion judicial.
Faculto (amos) irrevocablemente a **INVERNEG S.A.** o por medio de terceros para efectuar las gestiones que estime conveniente, directamente o por intermedio de la empresa de cobranzas que **INVERNEG S.A.** designe para obtener el pago de mi (nuestras) obligaciones con **INVERNEG S.A.**

Firma y sello
SOLICITANTE _____
R.U.C/ (Cédula) _____
Fecha: _____

DOCUMENTOS QUE EL SOLICITANTE DEBE ADJUNTAR

- ☐ R.U.C.
- ☐ Cédula de identidad deudor y cónyuge - (Persona Natural)
- ☐ Nombramiento Representante Legal (Sociedades)
- ☐ Cédula de identidad del Representante Legal (Sociedades)
- ☐ Copia de la Escritura Pública de Constitución. (Sociedades)
- ☐ PAGARE

5) Motivo de vinculación:

Empresa solicitante pertenece a Grupo Empresarial	☐	Creación de nuevo Ruc por temas tributarios	☐
Solicitante pertenece a Grupo Familiar	☐	Otros	☐
Relación de Sociedad personal	☐	Explicar: _____	

Yo, _____ con documento de identidad número _____, como cliente principal registrado en Inverneg S.A. me comprometo a cumplir con las obligaciones adquiridas por las compras que el cliente vinculado a mi cuenta realice a **Inverneg S.A.** Asimismo, me responsabilizo en el pago de las cuotas correspondientes. En caso de incumplimiento me someto al proceso administrativo-legal que mi acreedor determine.

Firma y sello
R.U.C/ (Cédula) _____
Fecha: _____

PARA USO EXCLUSIVO DE LA EMPRESA

6) OPINIÓN ÁREA DE VENTAS

COMENTARIOS _____

MONTO CREDITO SUGERIDO POR EL VENDEDOR $ _____

Cód. Vend ☐ _____ Firma Vendedor _____ Fecha _____ Firma Supervisor

7) DEPARTAMENTO DE CRÉDITO

APROBADO:	NEGADO:
MONTO: _____	
CONDICIONES:	POR QUE? _____
PLAZO: _____	
REQUISITOS:	**REQUISITOS:**
1.- Requiere compras previas de contado	Si ☐ No ☐
2.- Requiere verificación externa de antecedentes	Si ☐ No ☐
3.- Requiere firma de documentos de garantía adicional	Si ☐ No ☐

Anexo 2. Convenio de Crédito

CONVENIO DE CRÉDITO

Comparecen a la celebración del presente instrumento, libre y voluntariamente por una parte JUSTO ENRIQUE GONZÁLEZ ALMEIDA por los derechos que representa de la Compañía **INVERNEG S.A.** a quien en adelante se le denominará "LA COMPAÑÍA", y por otra parte,_____ por sus propios derechos o por los derechos que representa a la Compañía_____ a quien se les denominará " EL CLIENTE", quien conviene en celebrar este convenio de Crédito, contenido en las siguientes condiciones, cláusulas y estipulaciones para el otorgamiento de una línea de Crédito:

PRIMERA: La línea de Crédito Mercantil otorgada y autorizada por LA COMPAÑÍA esto es el valor de US$ _____DOLARES AMERICANOS, valor que permite al CLIENTE actuar como Cliente a Crédito y efectuar compras de los productos que comercializa LA COMPAÑÍA, sin otra formalidad que la aceptación de la factura y las condiciones de ventas incluidas en ella, esto en virtud de la solicitud presentada por EL CLIENTE, Este cupo no afecta las ventas al contado.

SEGUNDA: EL CLIENTE acepta expresa e incondicionalmente que tanto los importes de los pagarés suscritos a la orden de LA COMPAÑÍA, facturas entregadas por bienes o servicios recibidos, convenios de pagos firmados posteriormente, refinanciamientos, letras de Cambio, Pagaré, Guías de Remisión, etc., así como los débitos que se realicen a su cuenta por concepto de gastos adicionales derivados del manejo de la utilización del crédito, se deberá pagar a LA COMPAÑÍA dentro de los plazos estipulados en tales documentos. Así también acepta tácitamente que cada evento de compra/venta, constituye un acto de negocio Jurídico independiente y que la existencia del Crédito se justificará a través de cualquier documento Mercantil-Comercial existente.

TERCERA: En caso de cambio de domicilio y/o lugar de trabajo, EL CLIENTE está obligado a dar aviso inmediato de tal hecho a LA COMPAÑÍA, mediante comunicación escrita, en la que señale su nueva o nuevas direcciones, en caso de no hacerlo, se entenderá que toda comunicación enviada al domicilio determinado en la solicitud de Crédito es entregada. Los reclamos, observaciones y/o la inconformidad que tuviere EL CLIENTE, respecto a algún valor cobrado por LA COMPAÑÍA los formulará por escrito, dentro de los quince días siguiente a la fecha que haya realizado dicha transacción que impugne . Si dicho plazo transcurre sin que se haya formulado ningún reclamo, se entenderá que EL CLIENTE se halla conforme con los saldos indicados por LA COMPAÑÍA y que acepta todo su contenido.

CUARTA: EL CLIENTE, se obliga incondicionalmente a pagar el Valor de las cuotas respectivas constantes en los pagarés o facturas suscritos por EL CLIENTE, convenios de pagos, más los cargos generados por el uso del crédito, en el plazo y fecha expresamente señalados para el efecto, pago que deberá realizarlo en las oficina de LA COMPAÑÍA, no obstante LA COMPAÑÍA se reserva el derecho de poder realizar los cobros directamente en el domicilio o trabajo de EL CLIENTE y designar a una persona o compañía para realizar estas gestiones. LA COMPAÑÍA queda Autorizada a cobrar comisiones, honorarios por cobranza, intereses de financiamiento legalmente permitidos y de mora y costas procesales, cargos que son aceptados por EL CLIENTE quien desde ya se obliga a pagarlos incondicionalmente.

QUINTA: LA COMPAÑÍA atenderá y despachará las órdenes de compras escritas o telefónicas de EL CLIENTE. La orden podrá solicitarla el Representante Legal, el Propietario, el Gerente General o cualquiera de los empleados o dependientes facultados, designados o autorizados por EL CLIENTE, sea por escrito o verbalmente, quedando LA COMPAÑÍA facultada para realizar el despacho siempre y cuando EL CLIENTE, se encuentre al día en el pago de sus obligaciones con LA COMPAÑÍA. EL CLIENTE declara y acepta que la Mercadería sera recibida por El/ y/ o cualquier dependiente o empleado que al momento de la entrega se encuentre laborando en su negocio o establecimiento.

Este convenio tiene un plazo indefinido mientras exista una relación Comercial entre LA COMPAÑÍA Y EL CLIENTE contado desde esta fecha. Se deja constancia que LA COMPAÑÍA a su arbitrio podrá darlo por terminado en cualquier momento y sin previo aviso.

SEXTA: El uso del crédito otorgado por EL CLIENTE, significa su expreso consentimiento de aceptación de las modificaciones que se introdujeren al convenio. Caso contrario, EL CLIENTE puede dar por finalizada su relación con LA COMPAÑÍA, cancelando el total de lo adecuado a LA COMPAÑÍA, así como los demás rubros estipulados anteriormente.

SÉPTIMA: Para los casos en que El CLIENTE sean de estado civil casados, declaran que el presente convenio lo subscribe debidamente facultado por sus cónyuges, Así como deja autorización para que LA COMPAÑÍA, pueda obtener de cualquier fuente de información, incluido los Buró de información Crediticia ó cualquier otra institución legalmente constituida para esos fines, referencias e información personal sobre el comportamiento del Crédito, nuestro o de quienes representamos. Así mismo autoriza a transferir o entregar información referente a tal comportamiento de Crédito, a autoridades competentes, organismos de control, buró de información crediticia y otras instituciones o personas jurídicas legalmente facultadas, así como para que pueda dar a conocer tal comportamiento crediticio, para fines de evaluación de crédito. Igualmente autorizo para que pueda revisarse mis datos de carácter personal en la página web de la función judicial.

OCTAVA: Faculto (amos) irrevocablemente a **INVERNEG S.A.** o por medio de terceros para efectuar las gestiones que estime conveniente, directamente o por intermedio de la empresa de cobranzas que **INVERNEG S.A.** designe para obtener el pago de mi (nuestra) obligaciones con **INVERNEG S.A.**

NOVENA: Los comparecientes renuncian fuero y domicilio y se someten a los Jueces Competentes de la ciudad de Guayaquil bajo el procedimiento Monitorio, Ordinario o Ejecutivo según corresponda y a elección de la Compañía. Para constancia de lo estipulado firman las partes en **Guayaquil _____de _____de 20___**

p) **INVERNEG S.A.**

f)_____
JUSTO E. GONZÁLEZ ALMEIDA
PRESIDENTE
RUC: 0990658498001

p)

f)_____
NOMBRE:_____
C.I.:_____
DIRECCIÓN:_____
CIUDAD:_____
CLIENTE:

Anexo3. Pagaré en garantía

3.1. Personas Naturales

PAGARÉ A LA ORDEN

Por: USD .....

Debo/emos y pagaré/mos incondicionalmente a ..... días vista, a la orden de INVERNEG S.A., en esta ciudad o en el lugar que fuera/mos reconvenido/s, la cantidad de US$..... DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,(US$ .....),misma que declaro/amos haber recibido a entera satisfacción y en dinero en efectivo.

En caso de mora me comprometo/emos a pagar desde la fecha de vencimiento hasta su total cancelación sobre el valor del capital vencido y no pagado, la tasa máxima de interés de mora que para tal efecto dispongan la legislación y las regulaciones del Banco Central del Ecuador vigentes en la fecha de vencimiento.

Me obligo/amos a pagar todos los impuestos, tasas, contribuciones, gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive honorarios profesionales de abogados que ocasione el cobro de este pagaré, siendo prueba suficiente para establecer el monto de tales gastos, los soportes que presente el acreedor.

Para el fiel cumplimiento de lo convenido, me/nos obligo/amos con todos mis/nuestros bienes presentes y futuros, propios y gananciales de la sociedad conyugal.

El pago de este pagaré no podrá hacerse por partes ni aún por mis/nuestros herederos o sucesores.

Renuncio/amos de manera general a mi/nuestro fuero y domicilio y quedo/amos sometido/s a los jueces o tribunales del lugar donde me/nos encuentre/mos o a los de la ciudad donde suscribo/imos este pagaré o a los de la ciudad de Guayaquil o al domicilio del último endosatario de este documento y al procedimiento ejecutivo o verbal sumario, a elección del acreedor.

Dejo/amos expresa constancia que el plazo de vista general corre desde la fecha de visto bueno que yo/nosotros el/los deudor/es firmo/mamos al suscribir este pagaré.

Sin protesto. Exímase al acreedor y al endosatario de la obligación de presentación para el pago y de aviso por falta del mismo.

Guayaquil, ...de .....de 20.....

f)..... f).....

Deudor:..... Cónyuge:.....
(Nombres y apellidos) (Nombres y apellidos)

C.C:..... C.C:.....

Visto Bueno

Guayaquil, ... de .....de 20.....

f)..... f).....

Deudor:..... Cónyuge:.....
(Nombres y apellidos) (Nombres y apellidos)

C.C:..... C.C:.....

Persona Natural

GARANTE

f)..... f).....

Garante:..... (Nombres y apellidos) Cónyuge:..... (Nombres y apellidos)

C.C.:..... C.C.:.....

Visto Bueno

Guayaquil, ... de .....de 20.....

f)..... f).....

Garante:..... (Nombres y apellidos) Cónyuge:..... (Nombres y apellidos)

C.C.:..... C.C.:.....

Persona Natural

3.2. Personas Jurídicas

PAGARÉ A LA ORDEN

Por: USD .....

Debo/emos y pagaré/mos incondicionalmente a ..... días vista, a la orden de INVERNEG S.A., en esta ciudad o en el lugar que fuera/mos reconvenido/s, la cantidad de US$..... DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,(US$ .....),misma que declaro/amos haber recibido a entera satisfacción y en dinero en efectivo.

En caso de mora me comprometo/emos a pagar desde la fecha de vencimiento hasta su total cancelación sobre el valor del capital vencido y no pagado, la tasa máxima de interés de mora que para tal efecto dispongan la legislación y las regulaciones del Banco Central del Ecuador vigentes en la fecha de vencimiento.

Me obligo/amos a pagar todos los impuestos, tasas, contribuciones, gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive honorarios profesionales de abogados que ocasione el cobro de este pagaré, siendo prueba suficiente para establecer el monto de tales gastos, los soportes que presente el acreedor.

Para el fiel cumplimiento de lo convenido, me/nos obligo/amos con todos mis/nuestros bienes presentes y futuros, propios y gananciales de la sociedad conyugal.

El pago de este pagaré no podrá hacerse por partes ni aún por mis/nuestros herederos o sucesores.

Renuncio/amos de manera general a mi/nuestro fuero y domicilio y quedo/amos sometido/s a los jueces o tribunales del lugar donde me/nos encuentre/'mos o a los de la ciudad donde suscribo/imos este pagaré o a los de la ciudad de Guayaquil o al domicilio del último endosatario de este documento y al procedimiento ejecutivo o verbal sumario, a elección del acreedor.

Dejo/amos expresa constancia que el plazo de vista general corre desde la fecha de visto bueno que yo/nosotros el/los deudor/es firmo/mamos al suscribir este pagaré.

Sin protesto. Exímase al acreedor y al endosatario de la obligación de presentación para el pago y de aviso por falta del mismo.

Guayaquil, ... de ..... de 20.....

f).....

Razón Social:.....

RUC:.....

Cargo:.....

f).....

Rep.Legal:.....

(Nombres y apellidos)

C.C:.....

Visto Bueno

Guayaquil, ... De ..... de 20.....

f).....

Razón Social:.....

RUC:.....

Cargo:.....

f).....

Rep.Legal:.....

(Nombres y apellidos)

C.C:.....

Persona Jurídica